SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL DE ADMINISTRADORES (D&O)

Apólice à Base de Reclamações com Notificação · nº 01.10.4430491

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Seguradora	Atalaia Linhas Financeiras S.A. (fictícia) — CNPJ 00.000.101/0001-10
Sociedade (Tomador)	Cooperativa Fumageira e de Diversificação do Vale do Rio Pardo (fictícia) — CNPJ 71.165.764/0001-44
Endereço da Sociedade	Santa Cruz do Sul/RS
Período de Vigência	01/10/2026 a 01/10/2027, às 24h
Data de Retroatividade	01/07/2024
Limite Máximo de Garantia da Apólice (LMG)	R$ 1.500.000,00
Franquia (Garantias B e C)	R$ 50.000,00
Prêmio Total	R$ 26.650,00

1. DEFINIÇÕES

Para fins desta apólice: Ato Danoso é qualquer ato ou omissão culposa praticado pela Pessoa Segurada no exercício de suas funções; Reclamação é qualquer procedimento judicial, arbitral ou administrativo contra a Pessoa Segurada; Perda Indenizável compreende indenizações, acordos aprovados e Custos de Defesa; Partes Seguradas são as Pessoas Seguradas e a Sociedade.

2. INFORMAÇÕES DO RISCO

Atividade: cooperativa de fumo e diversificação — tabaco integrado, milho e leite. Porte: 3.200 cooperados. Localização: Santa Cruz do Sul/RS (região Sul). Perfil: agricultura familiar. Particularidades informadas na proposta: sistema integrado com indústria; trabalho familiar; granizo. A Tomadora concede, repassa ou intermedia crédito rural.

3. RISCOS COBERTOS — GARANTIA BÁSICA

3.1 Definição de Segurado

Considera-se Pessoa Segurada a pessoa física eleita ou nomeada para cargo de administrador, diretor ou conselheiro da Sociedade, bem como seus cônjuges e espólio, por atos praticados no exercício dessas funções.

3.2 Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

A Seguradora pagará, em nome do Pessoa Segurada, as Perdas Indenizáveis decorrentes de Reclamações por ato danoso, quando a Sociedade não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 800.000,00, sem franquia.

3.3 Cobertura B — Reembolso à Tomadora

A Seguradora reembolsará a Sociedade pelos valores que esta, por força de lei ou estatuto, tiver adiantado ou pago ao Pessoa Segurada a título de Perdas Indenizáveis ou Custos de Defesa, aplicando-se a franquia de R$ 50.000,00.

4. EXTENSÕES DE COBERTURA

4.1 Extensão — Escolha de Advogados

O Pessoa Segurada poderá indicar advogado de sua escolha, sujeito à anuência prévia da Seguradora, que não será negada sem justo motivo.

4.2 Extensão — Multas e Penalidades

Estão cobertas multas administrativas impostas ao Pessoa Segurada por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 400.000,00.

4.3 Extensão — Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

Estão cobertos Custos de Defesa do Pessoa Segurada exclusivamente em ações penais ambientais, até o sublimite de R$ 200.000,00.

4.4 Extensão — Recuperação Judicial e Insolvência

Em caso de recuperação judicial ou falência da Sociedade, a cobertura limita-se à Garantia A para atos anteriores ao pedido.

4.5 Extensão — Reintegração do Limite

SIMULADA · USO ACADÊMICO

A reintegração do limite dependerá de análise de aceitação e pagamento de prêmio adicional a ser fixado pela Seguradora.

5. LIMITES, FRANQUIA E CUSTOS DE DEFESA

5.1 Limite Máximo de Garantia

O Limite Máximo de Garantia é de R$ 1.500.000,00, por Reclamação e no agregado anual, aplicável a todas as coberturas contratadas.

5.2 Sublimites

Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 400.000,00; custos emergenciais, 10% do LMG; custos de publicidade, 5% do LMG; processos ambientais, 5% do LMG.

5.3 Franquia e Participação Obrigatória

Não se aplica franquia às Garantias A e às coberturas adicionais. Para as Garantias B e C aplica-se franquia de R$ 50.000,00 por Reclamação.

5.4 Ordem de Pagamento

Os pagamentos serão realizados na ordem cronológica de apresentação das Reclamações, sem prioridade entre coberturas.

6. EXCLUSÕES

Esta apólice não cobre Perdas decorrentes de Reclamações:

6.1 Atos Dolosos

Exclui-se a Reclamação decorrente de ato doloso do Pessoa Segurada reconhecido por decisão judicial ou administrativa, ainda que não definitiva, ou por confissão.

6.2 Reclamações entre Segurados

A exclusão de Reclamações entre Segurados não se aplica a ações derivadas de acionistas, a Reclamações de administrador judicial ou liquidante, a Reclamações de ex-administradores desligados há mais de 2 anos e a Reclamações fora do Brasil.

6.3 Poluição e Danos Ambientais

Excluem-se Reclamações decorrentes de poluição ou dano ambiental, ressalvadas ações derivadas de acionistas.

6.4 Riscos Cibernéticos

Excluem-se quaisquer Reclamações decorrentes de incidente cibernético, vazamento de dados ou violação da LGPD, inclusive por falha de supervisão.

6.5 Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

Excluem-se Reclamações decorrentes da concessão, repasse, fiscalização ou cobrança de crédito, inclusive crédito rural e operações vinculadas ao Proagro.

7. VIGÊNCIA, RETROATIVIDADE E NOTIFICAÇÕES

7.1 Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01/07/2024. Atos danosos anteriores a essa data não estão cobertos, ainda que a Reclamação seja apresentada na vigência.

7.2 Notificação de Circunstâncias

Circunstâncias notificadas durante a vigência, com descrição detalhada do ato danoso, serão consideradas Reclamações desta apólice.

8. DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1 Âmbito Geográfico e Jurisdição

Esta apólice cobre exclusivamente Reclamações apresentadas no território brasileiro e julgadas segundo a lei brasileira.

8.2 Separabilidade

As declarações da proposta e o conhecimento de qualquer Pessoa Segurada não serão imputados aos demais; a conduta de um Pessoa Segurada não prejudicará a cobertura dos outros.

8.3 Cancelamento

A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

8.4 Solução de Controvérsias

Divergências serão resolvidas exclusivamente por arbitragem em câmara indicada pela Seguradora, com custos antecipados pelas partes.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

8.5 Sub-rogação

A Seguradora sub-roga-se nos direitos contra terceiros, não exercendo regresso contra os Segurados salvo em caso de dolo.

Ouvidoria e SAC conforme Condições Gerais. DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO